ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 ޖަނަވަރީ 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ޖޮބެއް ހޯދަދިނުން" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި ޢަމަލެއް ނުވުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަށުންވެސް އެ ވަޢުދު ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ޑޮކްޓަރެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކުރާން، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ "ބޯޑިންގ" ކާއި ދެމެދު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ގޮތުން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުވެފައިވާ އިމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އިމެއިލްގައި، ނަޝީދު ގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ވަޒީފާ ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ހިއްސާކުރައްވައި، (ހަމަށް ވަޒީފާ) އާއި ޑޮކްޓަރު ވިޔަނާ ދިނުމަށް ނަޝީދު ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ އެ ޑޮކްޓަރު ގެންދިއުމަށް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގޮތުން ނަޝީދަށް ފައިސާގެ ބޭނުންވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ކޮންމެ މަހަކު ފައިސާ ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދެން ޖަވާބުދީ، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދުން ބޭންކުން ފޮނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އިމެއިލްގައި، ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ފޮނުވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ނަޝީދު ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ބޭންކުން ވަނީ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރު 250،000 ފޮނުވާފައެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އިމެއިލްގައި، ބާކީ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފޮނުވުމަށް އެދި، 31 ޖަނަވަރީ 2015 ގެ ކުރިން ފައިސާ ފޮނުވާނެކަމަށް ބުނެ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އެމެރިކާ ޑޮލަރު 400،000 ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ބޭނުންކުރި ފައިސާ ނޫން ބާކީ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދީ، ދެން ނަޝީދުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރިކަމަށާއި، އެ ފައިސާއަކީ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނޫންކަމަށް ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން، ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ ރައްޖޭގެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ.ރ. އަލިފާ ސިޓީގެ އިންވެސްޓްބުކި "ބޮޑުފިލާ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުބާރަކު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޖ.ރ. އަލިފާ ސިޓީގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުބާރަކު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްކަން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުބާރަކު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުބާރަކު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ.ރ. އަލިފާ ސިޓީގެ އަތް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުބާރަކު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ހާޒިރުވުމެއް ނެތި ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުބާރަކު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ހާޒިރުވުމެއް ނެތް އަދި ތަންފީޛުކުރުވާން މަގެއް ނެތް ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ޖ.ރ. އަލިފާ ސިޓީގެ އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބަޔާން އިލްތިޒާމް ބަދަލުކުރުމުން އިތުރުގައި، ޖ.ރ. އަލިފާ ސިޓީގެ އާއި ކޮރިސްޓްޕްރޮޖެކްޓް ނިހާޔަތު ގެއްލުން އާ ދ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ބާކީއާއި އިޙްތިމާލު ޖ.ރ. އަލިފާ ސިޓީގެ އަތް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ.ރ. އަލިފާ ސިޓީގެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީ، މުބާރަކު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިގެން، މުބާރަކު ނަޝީދާއެކު ޚާއްޞަ ގޮތެއް ބަދަލުވާފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނިމިފައިވާކަމުގެ ޤާނޫނީ އުސޫލަކާ ވަކިކުރުމާ މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤެއް ނުކުރެވޭކަން؛
5. ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަދަލު އެއްބަސްވުމުގެ ވުޖޫދުވެގެން ނުވާ ބާވަތުގައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި މުޤާބިލުގައި ޙައްޤު ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބު ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޢ.ޙ. އަރަހާ ސިންގ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާގުޅޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޢ.ޙ. އަރަހާ ސިންގ އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބައިންދެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގުޑް ކޮންގްރެޓްސް ހިޔާރު" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނޯންނަ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބެލިދާނެފަދަ، ޢ.ޙ. އަރަހާ ސިންގ އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޢ.ޙ. އަރަހާ ސާފު ބަހުން ފާޅުކޮށްފައިވާތީ، ދެފަރާތް ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ރުޖޫޢު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް އުސޫލު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ސިފަ ޢ.ޙ. އަރަހާ ސިންގ އާއި ޕްރޮމިސަރީ ގޮތަށް އެ ދެފަރާތް ވާހަކަ ދެއްކިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފުށުއަރާ ވަޢުދަކަށް ބަރޯސާވެގެން ޢ.ޙ. އަރަހާ ސިންގ ކުރި ޚަރަދުތައް ނުފޫޒުކޮށް ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެފަދަ ޙާލަތެއްގެ ދަރުސް މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ޙަމައިގެ ދެފުށުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެކޮޅު ދޭހަކުރެވޭ އަސާސީ ފިކުރެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންގެ ވަޒީރަކީ އާންމުގެ މައްސަލަތަކާ ދަރަޖައިގެ ކާބަ" މި މާނައިގައި ޚިޔާލީ ތަފާސްހިސާބެއް އޮންނާނީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވަޒީފާ ދަރަޖައިގެ ކަންކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބުނުމަކީ ޚިޔާލީ މާއްދާ ނަންބަރާގެ ބަދަލުވުމެއް ނޫން ކަމަކަށް، މުހިއްމުވެސް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަރާސާވެފައިވާ ނުވާ ވަޒީފާ ފުއްދުން ތަޙުލީލުކުރަން ހަމައެކަނި އަސާސީ ގޮތެއް ކަމަށާއި، ވަޒީފާ ފަރާތުގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޒީފާ ފޯރުކުރެ ގޮތުން ތަޙުލީލުކުރުން ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ބެލެން ތަފާތު ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރުން ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ފަހުން ފަނޑިޔާރުން ހަމަ ޖެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުމުން ފަނޑިޔާރުން ސާބިތު ތަޢާރުޟުވެއެވެ، 14 އޭޕްރީލް 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވޭނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުޖެހޭގޮތަކަށް ނުވަތަ ޔަޤީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ [illegible] [illegible] [illegible]، ކޮން [illegible]، ކޮން އުސޫލަކުންކަމެއް، [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible]" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނުނެގޭ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް އޮތް ޢިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭނެ ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން [illegible] ބަޔާންކޮށްދެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނެތިއްޖެނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެކަށޭގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ [illegible] [illegible] ނެގުމަކުން ސާފުވާގޮތަކުން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ނަޒީރު ޤަޟިއްޔާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު [illegible] އަދި ޤާނޫނު ބާރުހުރި ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ޝަރުޠުވާ ޢުންޞުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ތަންފީޛުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަށް ނެތެވެ. ފައިސާ ދިނުމަކީ އިލްތިޒާމުގެ ނަތީޖާއަކީ، އެކަން [illegible] [illegible] [illegible] ބަދަލު [illegible]، [illegible] އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވަޢުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެކަން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ [illegible] ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވަޢުދަކީ މީހާގެ އަޚްލާޤީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އެއީ [illegible] [illegible] [illegible].

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވަޢުދު ވީ މީހާގެ މައްޗަށް [illegible] އެކަން [illegible] ނުވަތަ [illegible] މިންވަރާމެދު، ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިން ޚިޔާލުތަފާތުވެވަޑައިގެންނަވައެވެ.

10. "މިނިވަނުގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ޢާއްމު މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ފުއްދުމާ ދޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ފަދަ، މުޢާމަލާތް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައި ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުކުރުވާނެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ދުނިޔަވީގެން ލާޒިމު ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤަޟާއީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޖަބުރުވެއެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހެއެވެ.

13. ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން ތިންވަނަ ފަރާތާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޖުތިހާދުގައި ކުރި ޢަމަލުތަކަކީ، ވަޢުދަށް ބިނާކޮށްގެން ކުރި ޢަމަލުތައް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރަފުވެފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަބްދައަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގެންނަމަ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވީ ވަޢުދާ ޚިލާފު ޢަމަލުކުރުން އުސޫލުގެ ގޮތުގައި މަނާވެގެންވެއެވެ. އެ މަބްދައު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދިފާޢުގެ ދަށުން ކަމަށް ދަޢުވާގެ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝީލްޑެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި ސޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށް، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ހައްދުވި ފަރާތާ އިދިކޮޅަށް ކުރާ ދަޢުވާއެއްގެ ދިފާޢުގައި އެކަނިނެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ އެހެން ޢަމަލުކުރުން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ވަޢުދުވެފައިވާ ވަޢުދަކަށް ވާތީ، ވަޢުދުފުއްދުން ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ އެއްބަސްވުމުގެ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާނަމަ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުމަކީ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުކުމް ތަޠުބީޤުވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަޙްމަދު މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރެވޭނީ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ދެއްވި ފަރާތުން ވަޢުދުވި ފަރާތަށް ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ސީދާ (ސްޕެސިފިސިޓީ) ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ހާލަތު ބަދަލުކޮށްފައިވުމާއި، އެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބޭ ކަމާ ދިމާވާ ގެއްލުމެއް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެނގިދާނެކަން ވަޢުދުވި ފަރާތަށް ވަޢުދުވިއިރު ދެނެގަނެވޭ ވަރަށް ވުމާއި، ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ޖަބުރުނުކޮށްފިނަމަ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބޭނެ ގޮތަށް ވުމާއި ވަޢުދު އަދާކުރުވުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ކަމަކަށް ވާންޖެހޭކަމަށް ބަލާފައެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒަމާނުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދުއެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަތްބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން ރިއަލިޒަމްގެ ދަރުސް މި އުސޫލު މަޖުބޫރުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ [illegible] އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީލް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީލް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓްތަކަކީ [illegible] ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އިންސްޓްރޫމަންޓް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އިންސްޓްރޫމަންޓް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ވ. ސަލްބަންސް އޮފް ދަ ސިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި ސަލްބަންސް އޮފް ދަ ސިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމްވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޢަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމައްޗަށް އަނެއް (ވަޢުދު ޙައްޤުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިވިސިޕިކަންޓް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޤާބިލެއް ނުލިބުނަސް) އަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރެވުނުކަމުގައި ދެކޭނަމަ، ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ސަބަބުން، އާންމު މާލީ ނުވަތަ އިޤްތިސާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެކަން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަކީ ވަޢުދު ތަންފީޒުކުރުމުން ނޫނީ ފިލުވައިނުލެވޭނެ ކަމަކަށް ވުން، ވެފައިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގަން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަވްސުވް މުނާ ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަވްސުވް މުނާ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައިގައި ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދިނުން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.